

Avv. Federica Roiter
Via di Villa Adriana n. 140
00019 Tivoli (RM)
Tel./fax 0774530215
e-mail: studioroiter@gmail.com
pec: federica.roiter@pecavvocatitivoli.it

Tribunale civile di Milano

Sezione IX

R.G. n. 10439/24

G.U.: Cordova Maria Rita

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

Per il Sig. **Ottaviani Alessio**, nato a Roma il 27.06.1989 (C.F. TTVLSS89H27H501M), residente a Milano, Via Feltre n. 62, rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Roiter, del foro di Tivoli, (C.F. RTRFRC76A45H501H), con studio in Tivoli, Via di Villa Adriana n. 140 ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec: federica.roiter@pecavvocatitivoli.it, presso cui dichiara di voler ricevere anche le comunicazioni di cancelleria del presente procedimento, ovvero al numero di fax 0774530215, giusta procura rilasciata in calce alla presente comparsa di costituzione e risposta.

- Convenuto-

Contro

La Sig.ra **Pampaloni Cinzia**, rappresentata e difesa dall'Avv. Micaela Pisacane,

- Attrice -

Premesso che

Con atto di citazione notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 03.04.2024 e ricevuto dal convenuto in data 16.04.2024 (all. 31), la Sig.ra Pampaloni Cinzia conveniva il proprio figlio, Alessio Ottaviani, innanzi l'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

“Voglia inaudita altera parte, vista l'urgenza e lo stato di bisogno della Pampaloni, stabilire a carico del Sig. Alessio Ottaviani in via d'urgenza assegno di mantenimento di euro 1000 o della diversa somma ritenuta di giustizia.

Accertare e dichiarare il convenuto, figlio dell'odierna attrice, tenuto a prestare gli alimenti in favore del proprio genitore Sig.ra Pampaloni Cinzia nella misura di € 1000 mensili ovvero nella diversa misura che il Giudice adito dovesse ritenere di giustizia;”

Assumeva parte attrice di essere affetta da gravi patologie che *“le impedivano di compiere autonomamente atti della normale quotidianità”*, che il mantenimento percepito dall'ex coniuge, Franco Ottaviani, era stato ridotto da € 1.200 mensili ad € 775 mensili e che il figlio Federico Ottaviani si era sempre occupato di lei, mentre il figlio, Alessio Ottaviani, oggi convenuto, si era sempre disinteressato della madre e addirittura si sarebbe appropriato dei suoi denari. Pertanto, l'attrice affermava di versare in uno stato di bisogno, con conseguente obbligo dell'odierno comparente, nella sua qualità di figlio, di dover provvedere alla corresponsione degli alimenti alla madre ai sensi dell'art. 433 c.c..

Inoltre, assumeva l'attrice che il figlio Federico Ottaviani aveva ottenuto dal Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo con il quale veniva ingiunto alla Pampaloni il pagamento della cospicua somma di € 268.000,00, somma nascente dal credito maturato dall'Ottaviani Federico a seguito di somme corrisposte alla madre sin dal lontano 2014 per il suo sostentamento; tale diritto di credito

Avv. Federica Roiter
Via di Villa Adriana n. 140
00019 Tivoli (RM)
Tel./fax 0774530215
e-mail: studioroiter@gmail.com
pec: federica.roiter@pecavvocatitivoli.it

dell'Ottaviani Federico non era stato soddisfatto a causa dei pignoramenti effettuati dal convenuto Alessio Ottaviani sui conti della propria madre.

Si costituisce con il presente atto il Sig. Alessio Ottaviani, il quale contesta tutto quanto detto ed argomentato dalla Sig.ra Pampaloni Cinzia nel proprio atto di citazione poiché totalmente infondato in fatto e in diritto per i seguenti

Motivi in fatto e in diritto

1) In primo luogo, questa difesa eccepisce **l'inesistenza della procura.**

Difatti, si rappresenta che parte attrice nel fascicolo telematico deposita una procura completamente generica, senza indicazione dell'oggetto per cui è stata conferita dall'attrice, mentre nell'atto di citazione notificato al convenuto viene allegata una procura completamente diversa da quella depositata nel fascicolo telematico del presente giudizio. Quest'ultima procura, poi, viene conferita dalla Sig.ra Pampaloni Cinzia, *“nella qualità di erede della defunta Santececchi Rita”*, e presenta il seguente oggetto: *“delego a rappresentarmi e difendermi nel procedimento di opposizione all'archiviazione, l'avvocato Micaela Pisacane (...)”*.

Quindi, è evidente che non sia stata conferita alcuna procura dall'attrice al proprio avvocato per instaurare il presente giudizio e, pertanto, risultando inesistente essa è insanabile ai sensi dell'art 182 c.p.c. (in tal senso Corte di Cass. Sez. Unite, sent. N. 37434 del 21.12.2022).

In subordine, si eccepisce la nullità della procura alle liti, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., essendovi incertezza nell'oggetto della procura e un evidente difetto di rappresentanza.

2) Il convenuto eccepisce, inoltre, **la nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., per mancato rispetto dei termini a comparire.** Infatti, l'atto di citazione è stato notificato al convenuto in data 16 aprile 2024 e l'udienza, fissata in citazione, è per il giorno 31.07.2024. Appare evidente che tra la data dell'avvenuta notifica dell'atto di citazione e quello dell'udienza fissata in citazione intercorre un termine inferiore a 120 giorni prescritto dall'art.163 bis c.p.c..

Pertanto, si chiede all'Ill.mo Giudice adito la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., al fine di consentire all'odierno convenuto un legittimo esercizio del proprio diritto di difesa.

3) Questa difesa eccepisce altresì **il difetto di legittimazione passiva del convenuto Ottaviani Alessio**, atteso che il presente procedimento, avente ad oggetto l'accertamento di obblighi alimentari, doveva essere incardinato nei confronti dell'ex coniuge dell'attrice, Franco Ottaviani, essendo egli per primo tenuto a tale obbligo. Difatti, nel caso in cui il richiedente gli alimenti sia divorziato, come nel caso di specie, occorre coordinare le disposizioni ex art. 433 e ss. c.c. con l'art. 5, 6^a comma, della Legge 898/1970. Solo dopo aver chiamato in causa l'ex coniuge, l'alimentando potrà rivolgere richieste ai soggetti successivamente elencati nell'art. 433 c.c., vale a dire i figli (in tal senso Tribunale di Modena, sent. 7 gennaio 2021).

Nel nostro caso, l'attrice risulta essere divorziata dal coniuge, Franco Ottaviani, il quale è stato condannato dal Tribunale di Roma a corrispondere un assegno di mantenimento all'odierna attrice, Pampaloni Cinzia, di € 900,00, rivalutato lo scorso anno a € 1.044,84 (all. 1 pag.1), e da maggio 2024 sarà nuovamente rivalutato a € 1.053,20 (all.1 pag.2); quindi l'attrice gode di

Avv. Federica Roiter
Via di Villa Adriana n. 140
00019 Tivoli (RM)
Tel./fax 0774530215
e-mail: studioroiter@gmail.com
pec: federica.roiter@pecavvocatitivoli.it

un mantenimento più che dignitoso. Inoltre, si eccepisce che tra i due ex coniugi pende, dal 18.12.23, un giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, recante r.g. n. 6282/2023, Giudice relatore, Dott.ssa Rotunno Sofia, prima udienza di comparizione fissata per il 20.02.2025, instaurato a seguito di impugnazione da parte della Pampaloni della sentenza di divorzio del Tribunale di Roma, per la revisione dell'assegno di mantenimento - l'appellante domanda un assegno di mantenimento di € 3.000,00 – che era stato riconosciuto in primo grado all'attrice nei confronti dell'ex coniuge. Il detto appello è fondato sulle stesse doglianze e motivi avanzati nel presente giudizio.

Sul punto si eccepisce che l'art. 433 c.c., nell'indicare le persone tenute agli alimenti, ne stabilisce l'ordine relativo, **la cui elencazione è tassativa e progressiva** e, dunque, il primo soggetto in grado di adempiere esclude gli altri atteso che la ratio di tale previsione si trova nell'intensità decrescente del vincolo di parentela o affinità.

Pertanto, alla luce delle esposte considerazioni, essendo l'elencazione delle persone obbligate agli alimenti ex art. 433 c.c. tassativa, essendo in primis tenuto ad un obbligo alimentare l'ex coniuge, Franco Ottaviani, **risulta pacifico il difetto di legittimazione passiva del Sig. Ottaviani Alessio**. Pertanto, questa difesa insiste nella richiesta di estromissione dal presente giudizio dell'odierno convenuto.

- 4) Qualora l'Ill.mo Giudice adito non ritenesse fondate le sopra riportate eccezioni, questa difesa rappresenta che **vi è stata una lesione del contraddittorio**. Difatti, il presente procedimento doveva essere instaurato dalla Sig.ra Pampaloni nei confronti di entrambi i figli. Infatti, la causa per il riconoscimento degli obblighi alimentari rivolta nei confronti dei figli, prevede un litisconsorzio necessario, ex art. 102 c.p.c., atteso che la decisione non può essere pronunciata che in confronto di entrambi i figli, essendo il rapporto sostanziale fatto valere dalla Pampaloni unico rispetto a più soggetti. Difatti, l'obbligo invocato dall'attrice, qualora esistente e dimostrato, non può che sorgere in capo ad entrambi i figli, parimenti tenuti nei confronti nel genitore che versa in uno stato di bisogno.

Invece, strumentalmente, la madre cita solamente il figlio Alessio, da anni bersaglio delle sue infondate cause civili (tutte perse) ed infamanti denunce penali (sempre archiviate) e non coinvolge mai il figlio Federico, il quale, negli anni, ha colluso con la madre facendo sparire l'intero patrimonio di quest'ultima, proprio al fine di far perdere la garanzia patrimoniale ai creditori della madre, tra cui vi è anche Alessio. Quest'ultimo, infatti, non riesce a trovare soddisfazione al proprio diritto di credito riconosciuto da sentenze e provvedimenti dei vari Tribunali che condannano la Pampaloni nei diversi giudizi che la vedono coinvolta.

Sul punto si fornisce come prova **l'esautiva e puntuale relazione della CTU, Dott.ssa Sarnari (all. 11), incaricata dal Tribunale di Roma nel giudizio di divorzio contenzioso tra la Pampaloni e Ottaviani Franco, in cui si evidenzia che il Sig. Federico Ottaviani ha ricevuto dalla madre la cospicua e non giustificata somma di € 673.397,34.**

Pertanto, si chiede all'Ill.mo Giudice adito che, qualora non ritenga di dover estromettere l'odierno convenuto per i motivi di cui al punto 3) del presente atto, di ordinare all'attrice l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro figlio, Federico Ottaviani, ex art. 102 c.p.c.

Avv. Federica Roiter
Via di Villa Adriana n. 140
00019 Tivoli (RM)
Tel./fax 0774530215
e-mail: studioroiter@gmail.com
pec: federica.roiter@pecavvocatitivoli.it

- 5) Premesso preliminarmente quanto sopra, questa difesa rappresenta **nel merito** quanto segue.
In primo luogo, **parte attrice non ha assolutamente dimostrato né il proprio stato di bisogno né ha provveduto a fornire prova certa delle sue reali ed effettive condizioni di salute.**

Sulle condizioni di salute si evidenzia che la Sig.ra Pampaloni, lungi dall'essere l'anziana signora con delle gravi patologie che addirittura le impedirebbero di *“compiere atti della normale quotidianità e necessita di totale supporto nel vestirsi, lavarsi, pulire casa, portare pesi ecc...”*, è una donna che passa la vita nei vari lussuosi locali di Roma in compagnia di vari amici e amanti, a bere, fumare e ballare, oltre a sperperare i propri soldi nei giochi d'azzardo, essendosi lei stessa dichiaratasi ludopatica (all. 2 foto attrice nei locali e nei viaggi e all. 3 certificato di ludopatia). Inoltre, si eccepisce che il suo migliore passatempo è proprio quello di rendere la vita impossibile al figlio Alessio, sobbissandolo di denunce penali (tutte archiviate) e di pretestuose e infondate cause civili (tutte perse con condanne alle spese in quanto palesemente pretestuose), oltre che di messaggi minatori (all. 4).

Risulta, dunque, davvero difficile pensare che la Pampaloni sia una donna in gravi difficoltà di salute e che a stento riesce a lavarsi e a camminare, quando invece si scatena nei locali vip di Roma ingioiellata e vestita con abiti e accessori di lusso (all. 2). Inoltre, nonostante le sue difficoltà motorie ed economiche ha comunque forze e disponibilità per presentare svariate denunce nei confronti del figlio e presenziare a tutti i giudizi, civili e penali, dalla medesima incardinati.

Difatti la Pampaloni non manca mai alle diverse e svariate udienze dei molteplici processi che la vedono coinvolta e addirittura si è recata a Milano per presenziare in ben tre udienze svolte presso questo Tribunale dinanzi alla Dott.ssa Scirpo (sez. V) (all.ti 32), oppure alle udienze svolte a Civitavecchia (all. 33).

Inoltre, in merito alla documentazione medica allegata, si evidenzia che la stessa documentazione è stata prodotta più volte dall'attrice;

Difatti, l'allegato 2 dell'attrice, di ben 80 pagine, è composto in realtà da documenti inseriti più volte, così come le fatture giustificative delle spese; forse la controparte crede, ingenuamente, di poter ingannare il giudice, facendo apparire cose diverse dalla realtà, tipo quella di effettuare due controlli l'anno con lo stesso medico (sic!). L'allegato, poi, presenta numerosi documenti non leggibili e allegati senza una sequenza logica.

Ed ancora, l'attrice utilizza referti medici risalenti ad oltre 20 anni fa, dove, tra l'altro, neanche viene confermata la patologia che dice di avere (es. pag. 32); difatti, in tale documento viene smentita l'affermazione della Pampaloni di avere *“un nodulo alla base del polmone destro che deve essere monitorato almeno due volte l'anno”*. Difatti, nel referto di TC torace, risalente al maggio 2004, viene precisato dai medici che *“il controllo a confronto con la precedente indagine tc del 5.03.04, non ha dimostrato modificazioni morfovolumetriche del piccolo nodulo parenchimatorso (diametro inderiore a 1 cm) a contorni regolari, localizzato in corrispondenza della base del polmone detro. Invariati i restanti referti”*.

Il nodulo parenchimatorso è una patologia benigna e molto diffusa tra i soggetti fumatori, come la stessa Pampaloni ammette di essere (cfr. certificazione pag. 34 in cui l'attrice dichiara di

fumare in media sette sigarette al giorno da 40 anni). Inoltre, l'attrice non è mai stata sottoposta ad alcuna terapia oncologica (radioterapia, chemioterapia ecc), tanto è vero che non ne fornisce alcuna prova. Sono quindi oltre 20 anni che l'attrice ha un piccolo nodulo benigno non trattato, ovviamente, con alcuna terapia oncologica.

Infine, si eccepisce che l'attrice spaccia come documenti medici e spese sostenute documenti che in realtà sono scritti di suo pugno senza alcun riferimento del nominativo del paziente ovvero il timbro del medico (pag. 29,30,33).

In altri documenti altera di suo pugno le certificazioni indicando i costi delle terapie e il numero delle stesse (pag. 10 e 11).

Infine, nel rappresentare che le fisioterapie e la rieducazione posturale sono servizi che eroga il Servizio Sanitario Nazionale, si eccepisce che l'attrice relativamente all'asma bronchiale allega solamente una e-mail con un preventivo richiesto ad una ditta, ma non produce né la prescrizione medica, né il pagamento degli importi ivi indicati.

Relativamente allo **stato di bisogno**, il convenuto rappresenta che la Pampaloni, nonostante le dichiarate difficoltà, stranamente incardina tutti i suoi giudizi senza mai presentare un'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (sic!), ma andiamo per ordine.

Questa difesa indica di seguito le varie cause pendenti tra le parti e i procedimenti penali scaturiti dalle diverse denunce querele presentate dalla Pampaloni:

- procedimento penale r.g. 35408/19. La sig.ra Pampaloni denuncia il figlio Alessio accusandolo di averle sottratto della corrispondenza che sarebbe servita al padre, Franco Ottaviani, per sottrarsi alle diverse procedure esecutive relative a debiti che quest'ultimo aveva nei confronti della Sig.ra Pampaloni, affermando che lo stesso abbia aperto un c/c presso la banca in cui lavora il figlio Alessio al solo fine di occultare il denaro di provenienza del padre, facendogli da prestanome. La Pampaloni era ben consapevole che questa accusa era falsa, in quanto, durante il procedimento di divorzio, l'ex marito aveva prodotto tutti gli estratti conto relativi al suddetto rapporto e che, su richiesta della Guardia di Finanza era già stato appurato che *"il conto intestato al signor Ottaviani Franco non ha mai effettuato alcuna operazione, restando quindi inattivo e con saldo zero"*. Da questa denuncia si aprì il procedimento r.g. 35408/19, dove il PM Santucci affermò che *"l'attività di indagine ha dato esito negato, non risultando alcun trasferimento di somme di denaro"* tra padre e figlio, e quindi *"rilevata l'infondatezza della notizia di reato... chiede che il giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento"* (all.5 pag. 3);
- procedimento penale r.g. GIP 6817/20: la sig.ra Pampaloni, non contenta, effettuava opposizione all'indicata richiesta di archiviazione, ma il Gip Dott.ssa Gerardi, convalidava l'archiviazione vista *"l'infondatezza della notizia di reato"*; (all. 5 pag. 1)
- procedimento penale r.g. 43887/19: ancora la sig.ra Pampaloni denunciava il figlio Alessio per falsa testimonianza ex art. 372 c.p. da cui è scaturito il procedimento n. 43887/19 e nuovamente il P.M. Santucci archiviava *"ritenuta pertanto l'infondatezza della notizia di reato... chiede che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento"* (all.5 pag. 6);

Avv. Federica Roiter
Via di Villa Adriana n. 140
00019 Tivoli (RM)
Tel./fax 0774530215
e-mail: studioroiter@gmail.com
pec: federica.roiter@pecavvocatitivoli.it

- procedimento penale r.g. GIP 30385/22: la sig.ra Pampaloni, ancora non soddisfatta ha proposto richiesta di opposizione alla richiesta di archiviazione per falsa testimonianza, chiedendo che venisse addirittura sentito il Sig. Federico Ottaviani. Anche questa volta il Gip, Dott.ssa. Valeria Tomassini, disponeva, in data 29/03/2023, l'archiviazione di tale infondata opposizione proposta dalla Pampaloni dichiarandola inammissibile (all.5 pag. 11).

Per quanto riguarda le cause civili che la Pampaloni ha incardinato contro il figlio Alessio, si rappresenta che la stessa è sempre stata soccombente. Nonostante ciò, la Pampaloni non ha mai adempiuto spontaneamente alle statuizioni dei giudici, risultando ancora oggi insoddisfatte le pretese creditorie che il figlio Alessio ha nei confronti della madre e pari circa a complessivi € 143.486,40. Tale importo è orientativo poiché risultano pendenti altri procedimenti da cui sicuramente scaturiranno altre condanne e spese per la Pampaloni verso l'odierno convenuto. Si riporta di seguito l'elenco dei procedimenti civili:

- RG 21836/2018 Tribunale di Roma, Giudice dott. Giovanni De Petra, conclusosi con Sentenza n.18698/2021, pubbl. il 30/11/2021, con cui la Pampaloni viene condannata al pagamento in favore di Ottaviani Alessio della somma di € 107.000,00, oltre interessi legali dalla domanda e spese legali; la sentenza de qua è passata in giudicato e seguiva atto di precetto per complessivi € 121.788,57 e ben due pignoramenti presso terzi, di cui infra (all. 6);

- RG 49457/2022, Tribunale di Milano, sez. V, Dott.ssa Scirpo, casa in cui la Pampaloni tenta di incardinare in diverso Foro, un surrrettizio appello della sentenza del Tribunale di Roma n.18698/202, sopra indicata, e richiede contestualmente anche un sequestro conservativo in corso di causa nei confronti del figlio Alessio. Per una maggiore comprensione della personalità dell'attrice, si evidenzia che all'udienza del 12 aprile 2023 la Pampaloni rinunciava alla richiesta di sequestro conservativo (all. 32) ed il Giudice disponeva non luogo a provvedere sulla istanza, ma poi la Pampaloni, a seguito di rinnovazione dell'atto di citazione che era stato dichiarato nullo dalla Dott.ssa Scirpo, riproponeva nuovamente la domanda di sequestro al quale aveva rinunciato. Pertanto, la Dott.ssa Scirpo, con ordinanza del 16/10/2023 ritenendo che *“Non vi è nemmeno l'apparenza del diritto alla restituzione invocata in forza di un asserito negozio fiduciario” ... “rigetta le domande di sequestro conservativo formulata da Cinzia Pampaloni e la condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 9782,00 oltre iva, cpa e spese generali a favore di Alessio Ottaviani”*. (all 7);

- RG 6566/2023 Tribunale di Roma, Giudice Dott. Chiara Aytano, relativo al procedimento di opposizione alla procedura di pignoramento presso terzi avviata da Alessio vs la Pampaloni; il Giudice ne dichiara l'improcedibilità e pertanto *“condanna Pampaloni Cinzia al pagamento delle spese di lite della presente fase in favore di Alessio Ottaviani che si liquidano in € 2850 oltre spese generale, iva e cpa come per legge”* (all. 8);

- RG 851/2021: Tribunale di Civitavecchia, Dott. Francesco Vigorito, relativo al procedimento di divisione immobiliare; nel presente giudizio la Pampaloni ha presentato, in data 24/05/2022, un infondatissimo atto di intervento volontario, richiedendo ad Alessio la somma € 33.096,88, per inesistenti e non provati lavori eseguiti nella casa oggetto di divisione e di proprietà dei due fratelli Ottaviani e della nonna Santececchi Rita. A seguito dell'udienza presso il Tribunale di

Avv. Federica Roiter
Via di Villa Adriana n. 140
00019 Tivoli (RM)
Tel./fax 0774530215
e-mail: studioroiter@gmail.com
pec: federica.roiter@pecavvocatitivoli.it

Civitavecchia, in data 25.5.2022, viste le contestazioni sollevate dall'attore Ottaviani Alessio, la Pampaloni rinunciava al Giudizio e chiedeva lo stralcio del proprio intervento (all.9 pagg. 7-8). L'attore ha chiesto anche qui la condanna alle spese per soccombenza virtuale e si è in attesa della sentenza. (all.ti 10)

- RG 3301/2022: Tribunale di Roma, Giudice Dott. Giulia Messina (ex Laupoli) relativo a pignoramento presso terzi contro la Pampaloni, prossima udienza fissata per il 22/05/2024; in tale occasione la Pampaloni presenta opposizione all'esecuzione, anche in questo caso rigettata dal G.E. Si è in attesa della condanna alle spese (all. 34).

- RG ulteriore causa su Milano con ancora rg da definire, dove la Pampaloni ha nuovamente fatto causa ad Alessio relativamente ad una polizza che la nonna gli aveva lasciato alla sua morte.

Pertanto, a ben vedere, la Sig.ra Pampaloni chiede gli alimenti poiché versa in uno stato di bisogno, ma ha le capacità economiche per affrontare le tantissime azioni legali intraprese contro il proprio figlio, compresa la presente.

D'altronde la CTU Sarnari, nella sua relazione prodotta in sede di divorzio, afferma che la Pampaloni ha disponibilità figurative per ben € 490.903,75 (all. 11 pagg. 101 e 109/110), pertanto non si potrà certamente considerare una persona che versa in uno stato di bisogno.

Inoltre, l'attrice è divenuta erede della madre, Santececchi Rita, ed è quindi entrata in possesso dei beni della de cuius, tra cui conti correnti e il 50% della proprietà della villa sita in un comprensorio residenziale sito in Tarquinia, Via degli Alvethna intestata (all. 35), circostanza che impedisce alla medesima di poter chiedere gli alimenti ai soggetti tenuti ai sensi dell'art. 433 c.c..

A ben vedere, l'unico che può vantare delle pretese creditorie, riconosciute da sentenze e provvedimenti vari di condanna della Pampaloni, è proprio l'odierno convenuto, il quale ancora non riesce a trovare soddisfazione poiché non è stato ancora pagato dalla Pampaloni.

La Pampaloni, infatti, elude la legge preconstituendo falsi obblighi di pagamento a favore del figlio Federico per drenare tutte le proprie risorse e rendersi dolosamente incapiente, al solo fine di sottrarsi ai provvedimenti di condanna che la riguardano.

Quindi, dopo essersi strumentalmente resa incapiente, oggi, la Pampaloni propone un'assurda e infondatissima causa di richiesta di obblighi alimentari nei confronti del solo **figlio Alessio**, il quale, **non solo vanta nei suoi confronti un credito di circa €143.486,40** (salvo altri credito in corso di accertamento), ma **ha altresì, sino ad oggi, concesso all'attrice il godimento dell'appartamento di sua proprietà** (all. 12) sito in Roma, Piazza dei Giureconsulti n. 26, unitamente al fratello Federico Ottaviani, che con lei a tutt'oggi convive, senza pretendere il versamento di un canone di locazione.

Inoltre, il convenuto si è altresì sobbarcato degli oneri condominiali e delle utenze insolute per un totale di € 4.353,87 a cui erano tenuti la madre e il fratello (all. 13).

Appare dunque evidente chi sia in realtà la povera anziana signora che non riesce ad attendere alle proprie esigenze di vita quotidiana e che non è più in grado di sostenere le ingenti spese mediche e di vita di cui, però, non offre alcuna prova valida e certa.

Avv. Federica Roiter
Via di Villa Adriana n. 140
00019 Tivoli (RM)
Tel./fax 0774530215
e-mail: studioroiter@gmail.com
pec: federica.roiter@pecavvocatitivoli.it

Difatti, si eccepisce che **il diritto agli alimenti è legato alla prova - che deve essere fornita da parte del richiedente - non solo dello stato di bisogno, ma anche della impossibilità di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di un'attività lavorativa tanto che ove l'alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica o l'impossibilità per circostanze a lui non imputabili di trovarsi un'occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali, la relativa domanda deve essere rigettata.**

Lo stato di bisogno, poi, **va valutato con riferimento alle effettive condizioni del soggetto, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo dispone, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto**. Sicché deve essere rigettata la domanda di alimenti ove l'alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica e l'impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un'occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali.

Sul punto si osserva quanto segue: l'attrice, come già riferito nel corpo del presente atto, si è nel tempo spogliata di tutti i propri beni in maniera del tutto strumentale e al solo fine di sottrarsi al pagamento dei propri debiti.

In particolare, poco prima della condanna della Pampaloni alla restituzione all'attore della complessiva somma di € 107.000,00 oltre spese legali - condanna avvenuta con sentenza del Tribunale di Roma n. 18698/2021, pubblicata il 30/11/2021 (all. 6) - quest'ultima, con atto di compravendita del 16 novembre 2021 (all. 14), disponeva del suo unico immobile sito in Roma, alla Via Anzillotti n.8/12, vendita dalla quale ha ricevuto la complessiva somma di € 325.000,00. Di questa ingente somma, non vi è più traccia già dal mese di dicembre 2021 sui conti correnti della Pampaloni. Tale circostanza è comprovata dalle verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza nel giudizio di divorzio della Pampaloni.

Nonostante la pendenza del giudizio che la vedeva parte convenuta nel procedimento dinanzi al Tribunale di Roma, Giudice De Petra, la Pampaloni Cinzia, senza alcuna motivazione, si affrettava a vendere l'unico suo cespite immobiliare e faceva sparire tutto il prezzo della vendita.

L'attrice, poi, effettuava altre disposizioni del proprio ingente patrimonio senza alcuna motivazione e/o giustificazione a favore del figlio Federico Ottaviani, il quale ha ricevuto dalla Pampaloni Cinzia le seguenti somme, evidentemente in maniera preordinata a ledere le pretese dei propri creditori:

- a) In data 23.06.2017 due assegni di € 87.371,00 per un totale di €174.742,00 (all.15 pag.3);
- b) In virtù di una delega all'incasso effettuata dalla Pampaloni a Federico Ottaviani in data 19/10/2018 nel procedimento esecutivo r.g. n. 23376/2017, Ottaviani Federico ha incassato le seguenti somme: - € 6.237,58 il 4/01/2019, - € 13.932,46 il 16/11/2018, - € 4.418,47 il 25/10/2018, - € 4.526,83 il 15/11/2018- per un totale di **€29.115,34** (all.15 pagg.39-45).
- c) In data 27/09/2019 viene liquidata alla Pampaloni una polizza di € 42.747,21 e, in data 1/10/2019, la stessa ha trasferito con bonifico a Federico Ottaviani la complessiva somma di € 42.700. (all. 15 pagg. 5-15)

Avv. Federica Roiter
Via di Villa Adriana n. 140
00019 Tivoli (RM)
Tel./fax 0774530215
e-mail: studioroiter@gmail.com
pec: federica.roiter@pecavvocatitivoli.it

- d) N.2 assegni di 33.000€ e 37.000€ emessi dalla Pampaloni e incassati da Federico rispettivamente in data 24.10.2019 e 13.02.2020 su c/c ex UBI n.1019 (all.15 pagg. 35-36);
- e) In data 12/07/2022 trasferisce a Federico assegni circolari per 237.000€ (all. 15 pagg. 37-55);
- f) Nel periodo 2018-2019, la Pampaloni preleva più volte sul suo cc BPM nr 783 un totale di € 49.840, versati contestualmente sul c/c INTESA nr 1000/10330 intestato a Federico Ottaviani.

Tali fondi vengono ascritti dal CTU nelle disponibilità figurative della Pampaloni, “Con riferimento ai versamenti per contanti nel 2018 e 2019 sul conto 1000/10330 di Intesa San Paolo, intestato al sig. Federico Ottaviani (sig.ra Pampaloni delegata), per € 49.840,00 il CTP ritiene debbano iscriversi esclusivamente alla sig.ra Pampaloni a titolo di “redditi figurativi”, atteso che il sig. Federico Ottaviani ha iniziato a conseguire redditi solo da dicembre 2018.” (All.11 pag.85)

Il CTU ha inoltrato richiesta all’Istituto di credito di dare riscontro circa l’esecutore materiale dei versamenti, a seguito di tale richiesta l’istituto ha riscontrato che **i versamenti sul conto di Federico sono stati effettuati proprio dalla Pampaloni, avvalorando pertanto che vi siano stati ingiustificati trasferimenti dalla Pampaloni al figlio Federico.** (all. 15 pagg. 24-34)!

Si specifica che la prima sentenza del Tribunale di Roma n. 9784/2017, che riconosceva al Sig. Ottaviani Alessio la somma di € 107.000,00, è stata pubblicata il 17.05.2017 (all.9).

Pertanto, entrambe le parti erano perfettamente a conoscenza del credito vantato dall’odierno convenuto.

Inoltre, l’attrice, dopo aver scientemente e dolosamente venduto e liquidato tutti i suoi beni immobiliari, ha provveduto a trasferire tutte le sue risorse economiche e patrimoniali a favore del figlio Federico, come ampiamente dimostrato dalla perizia redatta dalla CTU, dott.ssa Sarnari (all. 11), **dalla quale risulta che la Pampaloni dal 2018 fino al 2022 ha trasferito la cospicua somma di € 673.397,34 al figlio Federico senza una vera causa o giustificazione.**

Risulta palese che molti di questi trasferimenti sono stati effettuati dalla Pampaloni proprio nel periodo successivo al sorgere del diritto di credito di Alessio Ottaviani nei suoi confronti.

Oltre tale cifra, poi, vi è da considerare l’ulteriore somma di € 237.000,00, portata da diversi assegni circolari, che la Pampaloni ha consegnato in garanzia al figlio Federico Ottaviani mediante un fittizio accordo transattivo che è stato raggiunto tra i due a seguito dell’emissione di un decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma, richiamato anche nell’atto di citazione, emesso a favore di Federico e stranamente non opposto dalla madre (all. 15) .

Per maggior chiarezza espositiva, e per una maggiore comprensione sia delle vicende familiari che della strumentalità del presente giudizio, questa difesa evidenzia quanto segue: il decreto ingiuntivo n. 28533/2022 del 06.06.2022 che il Sig. Ottaviani Federico ha ottenuto nei confronti della Sig.ra Pampaloni Cinzia, è del tutto strumentale e costruito ad arte al solo e precipuo fine di eludere il doveroso pagamento del credito vantato dal Sig. Ottaviani Alessio nei confronti della Sig.ra Pampaloni Cinzia, così come risulta dai seguenti fatti incontrovertibili e provati.

- a) il credito vantato dal sig. Ottaviani Alessio nei confronti della Pampaloni e per il quale si sta procedendo in via esecutiva è stato riconosciuto dapprima con sentenza del Tribunale di Roma n.

Avv. Federica Roiter
Via di Villa Adriana n. 140
00019 Tivoli (RM)
Tel./fax 0774530215
e-mail: studioroiter@gmail.com
pec: federica.roiter@pecavvocatitivoli.it

9784/2017 e successivamente con sentenza n. 18698/2021, emessa dal Tribunale di Roma in data 29.11.2021 e pubblicata il 30.11.2021, notificata al procuratore costituito della Sig.ra Pampaloni Cinzia e Ottaviani Alessio, Avv. Micaela Pisacane, in data 13.12.2021 (all.17), sentenza non impugnata e passata in giudicato;

b) prima della notificazione della sentenza de qua al procuratore costituito della Sig.ra Pampaloni e del Sig. Ottaviani Federico, la scrivente difesa scriveva una pec alla collega Pisacane in data 01.12.2021 (all.18) con la quale chiedeva se vi fossero intenzioni di spontanea esecuzione della sentenza da parte della Pampaloni. La detta comunicazione veniva riscontrata dalla collega Pisacane in data 02.12.2021 con comunicazione pec (all.18) del seguente tenore: *“Ti rappresento che la Sig.ra Pampaloni, senza riconoscimento alcuno delle ragioni altrui e dunque con riserva di appello, ma al solo fine di evitare una esecuzione darà spontanea esecuzione alla sentenza”*. Successivamente, in data 07.12.2021, sempre la collega Pisacane, comunicava via pec (all.18) *“Ti chiedo scusa con grande umiltà e dispiacere, in quanto io ho equivocato la volontà della mia assistita quando l’ho ascoltata per telefono. La stessa infatti intende procedere ad appello con richiesta di sospensiva e quindi l’appello sarà iscritto entro inizio settimana prossima. A questo punto la stessa mi ha chiarito che ove la sospensiva verrà respinta allora procederà al pagamento, ove accolta si attenderà l’esito dell’appello. Ti chiedo dunque di soprassedere dall’iniziare con una procedura esecutiva ed attendere l’esito del giudizio inibitorio, come del resto previsto dalle norme di buona condotta e deontologiche”*.

c) Pertanto, il Sig. Ottaviani, solamente all’esito di tale comunicazione, in data 13.12.2021, procedeva alla notificazione della sentenza ai fini del decorso del termine breve per l’appello (all. 17) e, dopo aver atteso il passaggio in giudicato della sentenza de qua, procedeva alla notificazione nei confronti della Pampaloni dell’atto di precetto in data 13.01.2022. Il PPT è stato notificato alla debitrice Pampaloni e al terzo Ottaviani Federico rispettivamente in data 09.02.2022 e 07.02.2022 (all.19).

d) In data 25.02.2022 il terzo, Federico Ottaviani, figlio della Pampaloni e con la medesima convivente, dichiarava *“di non essere debitore nei confronti della Sig.ra Pampaloni Cinzia anzi di essere creditore della stessa”* (all. 20).

e) In data 18.03.2022 il creditore effettuava un pignoramento mobiliare presso l’appartamento in cui vive la Sig.ra Pampaloni unitamente al figlio Federico Ottaviani, il quale risultava incapiente (all. 21). La debitrice, chiamata a rendere la dichiarazione ex art. 492 c.p.c. su ulteriori beni utili da pignorare, in data 01.04.2022 così dichiarò *“non possiedo altri beni pignorabili oltre quelli già pignorati il 18 marzo 2022”*. (all. 22). Pertanto, la Pampaloni, dolosamente ha sottaciuto l’esistenza degli assegni circolari alla medesima intestati e ancora non incassati alla data della sua dichiarazione all’ufficiale giudiziario (gli assegni circolari, infatti, sono datati 23-24 novembre 2021 – 18 gennaio 2022). In data 12.07.2022 i predetti titoli venivano consegnati al figlio della Pampaloni, Ottaviani Federico, a garanzia di un suo inesistente credito nei confronti della madre.

f) Nel frattempo, la Pampaloni, nonostante il provvedimento emesso dell’Ill.mo G.E. all’esito del giudizio di opposizione all’esecuzione esperito dalla stessa debitrice, con il quale si consentiva il pignoramento del suo mantenimento nella misura eccedente la somma di € 702,15 (provvedimento del 24.06.2022 all. 23), provvedeva a spostare artatamente l’accredito del proprio mantenimento non

Avv. Federica Roiter
Via di Villa Adriana n. 140
00019 Tivoli (RM)
Tel./fax 0774530215
e-mail: studioroiter@gmail.com
pec: federica.roiter@pecavvocatitivoli.it

consentendo più al Banco BPM di poter trattenere le somme pignorate (all. 1), il tutto sempre a danno dell'odierno creditore.

Inoltre dalla CTU della dott.ssa Sarnani, effettuata nel giudizio di divorzio che era pendente presso il Tribunale di Roma r.g. n. 49913 / 2018 – parti: Ottaviani Franco/Pampaloni Cinzia, (all. 11), risulta che la Pampaloni è titolare di **disponibilità figurative di ben € 490.903,75 che la medesima ha occultato, dichiarando il falso e sostenendo di non possedere beni aggredibili, per poi invece trasferire tutti i suoi averi a Federico Ottaviani, come è dimostrato dalla stessa CTU.**

Pertanto è evidente che la Sig.ra Pampaloni Cinzia ha commesso l'illecito penale di cui all'art. 388 c.p..

A riprova di quanto sopra esposto, ossia della strumentale e dolosa preordinazione della Pampaloni e del figlio Federico di far sparire il patrimonio dell'odierna attrice, vi è la non trascurabile circostanza che l'avv.to Pisacane Micaela ha assunto il mandato difensivo di Federico Ottaviani sia nel giudizio definito con la sentenza n. 18698/2021 del Tribunale di Roma, che ha visto vincitore il Sig. Ottaviani Alessio, sia nel giudizio di divisione immobiliare pendente presso il Tribunale di Civitavecchia e distinto al r.g. n. 851/2021 (all. 25) e quello pendente presso il Tribunale di Roma recante r.g. n. 18539/2021 (all. 26). Successivamente, dopo la notifica del PPT, il Sig. Federico Ottaviani si fa assistere dall'avv.to Elisabetta Piccioli per proporre il ricorso per decreto ingiuntivo contro la propria madre, ricorso che è stato depositato in data 04.05.2022 e il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma in data 06.06.2022.

Inoltre la Pisacane è l'avvocato sia della Pampaloni che di Federico in questi procedimenti:

- **Tribunale di Roma RG 3301/2022 Dott.ssa Messina, dove la Pampaloni riveste il ruolo di debitore e Federico il ruolo di terzo pignorato in totale conflitto di interessi!** (all. 28)
- Tribunale di Roma RG 33923/2021 Dott.ssa Gagliardi, dove la Pampaloni riveste il ruolo di attore secondario intervenuto a seguito del decesso della madre e Federico di Convenuto principale richiedendo in tale sede la condanna della nonna/madre per oltre € 37.000. E la Pampaloni inspiegabilmente aderisce alla richiesta del figlio, riconoscendosi anche qui debitrice di tali somme!
- Tribunale di Civitavecchia RG 851/2021 Dott. Vigorito (all.22) procedimento di divisione immobiliare dove la Pampaloni riveste il ruolo di attore secondario intervenuto a seguito del decesso della madre e Federico di Convenuto principale dove lo stesso richiede la condanna della nonna/madre per oltre € 121.000. E la Pampaloni inspiegabilmente aderisce alla richiesta del figlio (sic!).
- Tribunale di Roma RG 21836/2018 Dott. De Petra (all.6) dove rappresentava sia la Pampaloni in qualità di convenuta (e poi condannata), sia Federico come litisconsorte necessario!

Gli assegni circolari della Pampaloni sono stati tutti consegnati a Federico Ottaviani in data 12.07.2022 (all. 16 pagg. 20 e seguenti). Nella transazione relativa al predetto decreto ingiuntivo (tra l'altro l'atto di transazione non ha data certa) la Pampaloni è stata assistita dall'avvocato Pisacane, che era al contempo legale di Ottaviani Federico in altri procedimenti.

Alcune osservazioni vanno fatte in merito al detto decreto ingiuntivo: in primo luogo, il terzo, Federico Ottaviani, alla data della sua dichiarazione del 25.02.2022 non vantava ancora un titolo fondante il proprio diritto di credito nei confronti della Pampaloni e pertanto ha dichiarato il falso.

Avv. Federica Roiter
Via di Villa Adriana n. 140
00019 Tivoli (RM)
Tel./fax 0774530215
e-mail: studioroiter@gmail.com
pec: federica.roiter@pecavvocatitivoli.it

Difatti, il terzo può eventualmente eccepire l'estinzione del credito vantato dal debitore esecutato nei propri confronti, ma le eccezioni devono riguardare fatti aventi data certa antecedenti alla notifica del pignoramento.

Inoltre, se leggiamo il ricorso per decreto ingiuntivo e la motivazione del decreto ingiuntivo stesso, possiamo notare che nel ricorso si fa riferimento a imprecise spese che Ottaviani Federico avrebbe sostenuto per la madre nel lungo arco temporale che va dal 2000 al 2021; in particolare, risulterebbe che già all'età di sette anni il piccolo Federico abbia mantenuto la madre, che percepiva però un assegno di mantenimento dal proprio ex coniuge di € 2.300,00 al mese e non pagava alcun mutuo o canone di locazione. Infatti, **il giudice del monitorio, dall'esame sommario della documentazione, ha potuto emettere un decreto ingiuntivo solamente perché "è stato prodotto dal ricorrente un riconoscimento della controparte, poiché la documentazione relativa ad altri importi, limitandosi ad attestare un pagamento del ricorrente, non dà certezza dell'obbligazione restitutoria in capo alla controparte"**. Pertanto, il provvedimento monitorio si basa univocamente sul riconoscimento del debito da parte della Pampaloni, documento realizzato ad arte per l'emissione di un decreto ingiuntivo atto a giustificare il trasferimento di così ingenti somme di denaro a favore di Federico Ottaviani e poter impedire ad Alessio Ottaviani, che vanta un credito fondato su una sentenza del 30.11.2021 passata in giudicato, di poter soddisfare il proprio credito.

E' evidente che tutti questi espedienti, realizzati successivamente alla emissione della sentenza del Tribunale di Roma del 2017, sono tutti preordinati a sottrarre il patrimonio della Pampaloni alla garanzia dell'unico creditore certo e vero, ossia Alessio Ottaviani, ma di fatto sono somme di denaro ancora nella piena e completa disponibilità dell'odierna attrice.

Possiamo ancora notare come la Pampaloni, potendo esperire un'opposizione al predetto decreto ingiuntivo, si sia invece solamente limitata a trovare un accordo transattivo sicuramente per lei non soddisfacente e vantaggioso. Infatti, la Pampaloni avrebbe potuto eccepire la prescrizione di tutto o parte del credito vantato da Federico Ottaviani, oppure avrebbe potuto avanzare le pretese creditorie contestate a Federico e Alessio Ottaviani con raccomandata a/r del 28.03.2022 con la quale richiedeva la restituzione della cospicua somma di € 192.716,88, relativa alle opere di ristrutturazione della casa di Piazza dei Giureconsulti n. 26 Roma (all.27). Stranamente, la Pampaloni ha rinunciato a far valere nei confronti del figlio Federico Ottaviani tale pretesa, nonostante il Sig. Federico Ottaviani si sia dichiarato debitore nei confronti della propria madre nel giudizio di divisione immobiliare pendente presso il Tribunale di Roma recante r.g. n 18539/2021, giudice dott. Sacco. **Anche qui, si evidenzia come le parti (sia la Pampaloni che Federico Ottaviani) utilizzano le prove fittizie e le loro dichiarazioni in modo del tutto strumentale al giudizio in cui vengono prodotte, senza attribuire ad esse una certa oggettività probatoria, con buona offesa dell'intelligenza del giudicante.** Infatti, la dichiarazione con la quale Federico Ottaviani si dichiara debitore della madre, resa nel giudizio di divisione immobiliare pendente presso il Tribunale di Roma (all. 36), è assolutamente incontrovertibile.

A tutto questo si aggiunga che la Pampaloni, nelle sue svariate cause contro il figlio Alessio, allega un contratto (all. 24) dal quale risulta che la stessa si obbliga a corrispondere al figlio Federico per le sue presunte assistenze alla madre, la cospicua somma di € 1.000,00 mensili e la riconosce addirittura

Avv. Federica Roiter
Via di Villa Adriana n. 140
00019 Tivoli (RM)
Tel./fax 0774530215
e-mail: studioroiter@gmail.com
pec: federica.roiter@pecavvocatitivoli.it

dal lontano aprile 2014 (in realtà Federico è sempre assente da casa perché lavora come capotreno in Trenitalia con contratto pieno e a tempo indeterminato).

Quindi, la situazione risulta davvero paradossale, atteso che da un lato la Pampaloni eroga al figlio Federico una somma ingente di € 1.000 al mese per inesistenti assistenze materiali e fisiche (tra l'altro non provate e senza alcuna motivazione), dall'altro lo stesso importo lo richiede a titolo di alimenti all'altro figlio: delle due l'una, o sono entrambi obbligati oppure nessuno.

Tra l'altro, questa difesa, nel riservarsi una più puntuale contestazione alla documentazione di spesa allegata dalla controparte, rappresenta che non vi è alcuna ricevuta della TARI, non sono state allegate le ricevute dello psicologo (che è servizio reso dal SSN), non ha collaboratori domestici, come dalla stessa dichiarato nelle sue cause, non ci sono le ricevute dell'oncologo, né dell'abbonamento metrebuss, nessuna fattura delle infiltrazioni al ginocchio, né della visita ortopedica e della fisioterapia, né vi sono prescrizioni mediche in merito a tali e tante prestazioni. Si ricorda, ad ogni modo, che l'esenzione 048 indicata dalla Pampaloni, dà diritto ad una molteplicità di prestazioni sanitarie a carico del SSN. Tale esenzione neanche deriva dal famoso nodulino benigno al polmone, ma da una cisti asportata dal cui esame istologico non è stato rilevato alcunché in quanto risulta "Margini di resezione chirurgica esenti da neoplasia" (all. 2 Pampaloni pag. 47).

La spesa per la piscina, poi, non è assolutamente dovuta in quanto l'abbonamento è per attività sportiva dilettantistica e non per idrochinesiterapia.

Ad ogni buon conto, relativamente a tutte le spese di casa e di gestione della stessa, si eccepisce che le stesse sono di pertinenza del Sig. Federico Ottaviani che vive nello stesso appartamento con la madre.

Per quanto riguarda lo scambio dei messaggi tra i fratelli Ottaviani, allegato dalla Pampaloni come stralcio, se ne contesta recisamente il contenuto in quanto nulla provano. Infatti tali messaggi potrebbero essere stati estrapolati da un contesto che nulla prova sulle presunte ripartizione delle spese e sugli obblighi dell'odierno convenuto.

Il contenuto è stato alterato e si riporta di seguito lo scambio integrale (all.29):

15/12/17, 10:10 - alessio ottaviani1: ti posso chiedere se mi rimandi solo il foglio del prof Vetta? Che si vede un po' troppo sfocato. Il Consorzio invece è da dividere per 2 quella cifragiusto?

15/12/17, 10:15 - Federico: Io ho pagato altre spese qui a Roma, dato che nonna non ha dato nulla anche questo mese. Quando vieni poi facciamo i conteggi, ora voglio stare tranquillo

15/12/17, 10:17 - alessio ottaviani1: ok io pago metà intanto. Mi rimandi quel foglio quando puoi pls

Pertanto, è chiarissimo che Alessio, nella conversazione con il fratello Federico, si riferisca al pagamento del Consorzio di Tarquinia, dove possiede il 25% della proprietà della villa indicata, e giammai ad altre spese.

Infine, si precisa che il mantenimento della Pampaloni non è mai stato pignorato, poiché la stessa cambia continuamente istituto di credito dove far accreditare dal datore di lavoro del marito il mantenimento da quest'ultimo dovuto.

Avv. Federica Roiter
Via di Villa Adriana n. 140
00019 Tivoli (RM)
Tel./fax 0774530215
e-mail: studioroiter@gmail.com
pec: federica.roiter@pecavvocatitivoli.it

Appare pertanto evidente il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie di Ottaviani Alessio dagli atti posti in essere dalla Pampaloni in combutta con l'atro figlio, Ottaviani Federico, atti che possono essere oggetto di revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c.

-Quindi non si può parlare di stato di bisogno della Pampaloni poiché la stessa può contare su un ingente patrimonio, pari a complessivi € 673,397,34 trasferito senza alcun motivo al figlio Federico, ma che risulta essere ancora di fatto di proprietà dell'attrice che ne può disporre liberamente.

Gli atti di disposizione a favore del Sig. Federico Ottaviani da parte della Pampaloni non hanno in alcun modo uno scopo satisfattorio, atteso che lo stesso Federico Ottaviani si è addirittura dichiarato debitore della Sig.ra Pampaloni della somma di € 192.000,00. Tali atti dispositivi- ritenuti dalla scrivente difesa fraudolenti -, possono al più essere inquadrati quali atti di liberalità della Pampaloni, ma comunque rientrano in atti dannosi per le ragioni creditorie dell'odierno attore.

Quindi volendo ritenere tali atti come mere liberalità della Pampaloni nei confronti di Federico Ottaviani, si eccepisce, per quanto possa interessare al presente giudizio, che ai sensi dell'art. 437 c.c. il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante.

Qualora non volessimo dare una connotazione liberale ai citati atti di disposizione della Pampaloni, appare altrettanto evidente che il Sig. Federico Ottaviani fosse a conoscenza della situazione debitoria della madre (con cui convive da sempre) e della situazione creditoria del fratello (in quanto il medesimo è stato parte in tutti i giudizi, ivi compreso quello in cui il Sig. Alessio Ottaviani risulta vittorioso nei confronti della madre) e ciò nonostante si sia determinato a ricevere le tanto ingenti somme dalla debitrice, rendendosi "complice" del depauperamento del patrimonio della madre ai danni del fratello creditore e con suo ingiustificato arricchimento ai danni della propria madre.

Tutto ciò premesso, il Sig. Alessio Ottaviani, come sopra rappresentato e difeso, contesta tutto quanto ex adverso prodotto, eccepito e domandato, in quanto infondato in fatto e in diritto e si costituisce nel presente giudizio per ivi sentire accogliere le seguenti

Conclusioni

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

- **In via preliminare:**

- A) accertare e dichiarare l'inesistenza o la nullità della procura di parte attrice;
- B) dichiarare la nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., per il mancato rispetto dei termini a comparire e provvedere alla fissazione di una nuova udienza di comparizione nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c.;
- C) accertare il difetto di legittimazione passiva dell'odierno convenuto, per i motivi di cui in premessa, e provvedere all'estromissione del Sig. Ottaviani dal presente giudizio;
- D) accertare l'avvenuta lesione del contraddittorio ed ordinare alla Sig.ra Pampaloni di provvedere alla sua integrazione estendendo il presente giudizio nei confronti del Sig. Franco Ottaviani e Federico Ottaviani;

- **Nel merito:**

- E) rigettare tutte le domande di parte attrice poiché infondate in fatto e in diritto e non provate;

Avv. Federica Roiter
Via di Villa Adriana n. 140
00019 Tivoli (RM)
Tel./fax 0774530215
e-mail: studioroiter@gmail.com
pec: federica.roiter@pecavvocatitivoli.it

Con riserva di integrare la presente domanda e di proporre eventuali domande riconvenzionali nei confronti dell'attrice e nei confronti dei terzi chiamati in causa, una volta fissata la nuova udienza di comparizione nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c..

Condannare in ogni caso l'attrice al pagamento delle spese legali della presente procedura, comprese le spese generali, IVA e CPA, come per legge, oltre al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata.

Parte convenuta, senza accettazione dell'inversione dell'onere probatorio, allega la documentazione indicata in narrativa.

Con riserva di ulteriormente argomentare, domandare, provare e produrre anche all'esito delle difese delle controparti nel rispetto dei termini di legge.

Tivoli, 21.04.2024

Avv. Federica Roiter